

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2319/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นางสาวอุไรวรรณ อัสวเลิศกมล

จำเลย

นายพัฒนพงษ์ โอสถสสถาน ทนายจำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 195, มาตรา 224, มาตรา 225

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาจำเลยข้อ 1 ที่ว่าไม่อาจนำมาตรา 70 มาปรับใช้กับข้อหาฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานนั้น เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยแม้จำเลยจะมีได้ว่ากล่าวในศาลอุทธรณ์ จำเลยก็ยกขึ้นว่ากล่าวในชั้นฎีกาได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 วรรคสองจึงให้รับฎีกาจำเลย ข้อ 1 ไว้ ส่วนฎีกาจำเลยข้อ 2 ที่ว่าการกระทำคดีนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการกระทำในคดีหมายเลขแดงที่ 3792/2532 ของศาลอาญานั้นเป็นฎีกาปัญหาข้อเท็จจริงที่มีได้ว่ากล่าวกันมาตั้งแต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคแรก ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 15 ไม่รับฎีกาจำเลยข้อ 2 จำเลยเห็นว่า ฎีกาข้อ 2 ของจำเลยเป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายและได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วว่าฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องซ้ำหรือไม่โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาข้อ 2 ของจำเลยไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำสั่งแล้ว (อันดับ 32)

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4,32,44,65,67,70 เรียงกระทรวงลงโทษฐานใช้อาคารเพื่อกิจการพาณิชย์กรรม ซึ่งเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้โดยเจ้าพนักงานท้องถิ่นยังไม่ได้ ออกใบรับรองและอนุญาตให้ใช้อาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 4,32,65 ประกอบมาตรา 69,70 ปรับ 20,000 บาท ฐานฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา 4,32,44,67 ประกอบมาตรา 69,70 ปรับวันละ 10,000 บาท นับแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2531 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2532 เป็นเวลา 272 วันปรับ 2,720,000 บาท รวมปรับ 2,740,000 บาท จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับ 1,370,000 บาท นับโทษจำเลยคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยในคดีหมายเลขคดีดำที่ 4140/2532 คดีหมายเลขแดงที่ 3792/2532 ของศาลนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ปรับจำเลยในข้อหาแรก 10,000 บาทโดยนับเดียวกันในข้อหาที่สอง คงปรับจำเลยเป็นรายวัน ๑ ละ 5,000 บาทนับแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2531 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2532 เป็นเวลา 272 วัน เป็นเงิน 1,360,000 บาท รวมปรับทั้งสิ้น 1,370,000 บาทลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงปรับ 685,000 บาท นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา (อันดับ 28)

จำเลยฎีกาศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาบางข้อดังกล่าว(อันดับ 29 แผ่นที่ 2)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 32)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาข้อ 2 ของจำเลยที่ว่า คดีนี้เป็นเรื่องการกระทำอันเดียวกันกับคดีอาญาหมายเลขดำที่ 4140/2532 หมายเลขแดงที่ 3792/2532 ของศาลอาญา

ซึ่งคดีดังกล่าวศาลพิพากษาลงโทษจำเลยคดีถึงที่สุดแล้ว ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงเป็นฟ้อง
ชั้นนั้น เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จึงเป็น
ฎีกาต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบด้วย
มาตรา 225 และไม่มีเหตุสมควรจะวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้น
ศาลฎีกาเห็นด้วยในผลยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาข้อ 2 ของจำเลยที่ว่า คดีนี้เป็นเรื่องการกระทำอันเดียวกัน
กับคดีอาญาหมายเลขดำที่ 4140/2532 หมายเลขแดงที่ 3792/2532 ของศาลอาญา
ซึ่งคดีดังกล่าวศาลพิพากษาลงโทษจำเลยคดีถึงที่สุดแล้ว ฟ้องโจทก์คดีนี้จึงเป็นฟ้อง
ชั้นนั้น เป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากล่าวกันมาแล้วในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ จึงเป็น
ฎีกาต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 195 ประกอบด้วย
มาตรา 225 และไม่มีเหตุสมควรจะวินิจฉัย ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยนั้น
ศาลฎีกาเห็นด้วยในผลยกคำร้อง

(บุญศรี กอบบุญ-เสียง ตรีวิมล-นิเวศน์ คำผอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ